ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ވ. މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 38 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/74 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 14 އޮކްޓޫބަރު 2026

Dr. Alaka Singh v. Mohamed Nasheed

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އީމެއިލްގައިވާ "ގޮތެއް ހޯދަންޖެހިދާނެ" މި އިބާރާތަކީ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސާފު ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަމާއި، އެ ވައުދަށް ބަރޯސާވެ ކުރި ޚަރަދެއް ނުވުމުން، އިސްތިޢުނާފު ޝަރީޢަތުގެ ހަމަތަކުންނާއި ޑިސްޓްރިކްޓް އެސްޓޭޓްގެ ދަރުނަވުސް އެ ވައުދު ބަންދުކުރުވުން ހަމައެއް ނެތްކަން ކަނޑައަޅައި، އިސްތިއުނާފު ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތްތައް

މިއީ، އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވާ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްބޮޓް، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ "ބަރުޖީލަ" ނިޔާ އުޅަނދު ވިއްކާލުމާ ގުޅިގެން، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ޑރ. އަލަކާ ސިންގް އަށް ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ކްރިސް ޕޮޒިބާ ނިކާލާ ގޯތީގެ ހުށަހެޅުން ހިއްސާކުރުމާއެކު، (ހަރަދު ލަފާކަ) އާއި އުޅަނދު ވިކިއްޖެނަމަ އަގާ ދެފަރާތުގެ ގޮތުން ޑޮލަރުގެ ދަރަނި ގޯތީގެ ހުރިހާ ބައިވެރިވުމެއް ނެތް ކަމުގައި، އޭނާ އެ އުޅަނދު ގަނެ އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމުން ކަމުގެ ވަޢުދަކީ ކަމުގައިވާ ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. 7 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ދިން ޖަވާބުގައި، 31 ޑިސެމްބަރު 2014 ގެ ކުރިން 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހުރިހާ ކޮންމެ ބަދަލުވެގެން ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ފަހުން 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތަށް އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނެތްކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ދެން ކޮރެސްޕޮންޑް ގްރޮއުޓާ ސީދާ ވާހަކަ ދައްކައި، 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގައި އުޅަނދު އޮތީކަން ގެންދިއުމުގެ ހުރި އަދިއަދަ އިޢުލާނުތަކައި ދީފައިވެއެވެ. 3 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ފޮނުވި އީމެއިލްގައި، ކްރިސްގެ 250،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އޮފަރާއި 400،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެމުންދަނިވާ ފަރަދު، 31 މާރޗް 2015 ގެ ކުރިން ދެއްކޭނީ ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ސާފުކޮށްދީފައެވެ. އެ އީމެއިލަށް ދިން ޖަވާބުގައި، އޭނާ ފެވަރާ ވައުދަށް ސޮއިކުރުމަށް ބަދަލުގައި، އެއީ އިލްތިޒާމެއް ނޫން ކަމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ޖަވާބުގައި، އެ ވައުދަކީ އިލްތިޒާމުކުރުމެއް ނޫންކަމަށާއި، އެކަކު ބަންދުކުރުވޭ ކޮންޓްރެކްޓެއް އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ނުވާކަމަށް ޑރ. އަލަކާ ސިންގް ބުނެފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2293/Cv-C/2017 ޤަޟިއްޔާ

ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އިންވެސްޓްކުރި "ބަރުހީރަ" ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ހިންގައިދިން މުޙައްމަދު ނަޝީދު، އެ އުޅަނދު ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވި US$ 150,000 (އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށް އެދި، ޑރ. އަރަކާ ސިންގް ދަޢުވާ ކޮށްފައިވެއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ފައިސާ އަދާކުރުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އެއްބަސްވެ، މިގޮތުގެ މައްޗަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއް އުފެދިފައިވާތީ، އެ ފައިސާއަކީ މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަދާކުރަންޖެހޭ ފައިސާއެއްކަމަށް މަދަނީ މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ ކަމަށެވެ. އަދި 08 ނޮވެމްބަރު 2018 އިން ފެށިގެން 15 (ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައިސާ ސިވިލް ކޯޓަށް ދައްކައި ހަވާލުކުރުމަށް ޙުކުމްކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައިކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމް ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަންނަނިވި ސަބަބުތައް ފާހަގަކޮށްގެންނެވެ.

1. ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އަށް US$ 150,000.00 ދިނުމަށް މުޙައްމަދު ނަޝީދު [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] ދިނުމަށް [illegible] ފައިސާއެއްކަން މުޙައްމަދު ނަޝީދު [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] އަދި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އެއްބަސްވެފައިވާކަން؛
2. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އާއި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] އެއްބަސްވުމެއް ވުޖޫދުވެފައި ނުވާކަން؛
3. އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، މި މުޢާމަލާތް ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު އިޚްތިޔާރު ޑރ. އަރަކާ ސިންގް އަށް އެ ވަގުތު [illegible] [illegible]؛
4. އުޅަނދު ވިއްކާލުމުގެ މުޢާމަލާތް ޑރ. އަރަކާ ސިންގް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ، މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ [illegible] އެނގިހުރެ، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި [illegible] ކޯޓުން [illegible] ބަންދު [illegible] [illegible]، [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މައްޗަށް [illegible] [illegible]؛
5. ކޯޓުން [illegible] ބަންދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، މި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ސަބަބު ނެތްކަން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/74 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް، ޤ.ރ. އަލްފާ ސިޔާނާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް 03 ނުކުތާއެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެ ނުކުތާތަކާއި، ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، ޤ.ރ. އަލްފާ ސިޔާނާގެ އާއި މުޙައްމަދު ނަޝީދާ ދެމެދު ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަނދުވުމެއް އޮތް ކޮންޓްރެކްޓެއް ވުޖޫދުގައި ނެތްކަމަށް ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފުވާގޮތަށް ބާރު ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، 4 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 ގެ އިޤްރާރުގައިވާ "ގޯތިއެއް ހޯދަންޖެހިގެން" މި އިޤްރާރަކީ މާނަ ނުނެގޭ އަދި އޭގެން ނުފެނޭގޮތަށް އޮތް އިޤްރާރެއް ކަމުގައި، އެއީ ހުށަހެޅުމެއްކަމަށް ބެލިދާނެތީ، ޤ.ރ. އަލްފާ ސިޔާނާގެ އިޤްރާރު ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ނިމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިޤްރާރެއްގެ ޝަރުޠުތަކަށް ޤ.ރ. އަލްފާ ސިޔާނާ ސާފު ބަޔާން ޤަބޫލުކޮށްފައިވާތީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

2. ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް މަބްދައުގެ ދަށުން ބަލާކަން ދިޔައީމު ނުކުތް، އެ މަބްދައަށް މި މައްސަލައިގައި ރިޢާޔަތް ނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބާރު ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް އުޞޫލު ތަޠުބީޤުވުމަށް ޝަރުޠުތަކެއް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ. ޤ.ރ. އަލްފާ ސިޔާނާ އާއި ޕްރޮމިސަރީ ދެކޮޅު އެ ދުވަހު ވާހަކަ ދެކޮޅުގެ ކަމެއް، މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފެށިއޮތް ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ޤ.ރ. އަލްފާ ސިޔާނާ ހަރަކާތެއް ނުކުރެވުނު ކަމަށާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަޠުބީޤުކުރަމުންދާ އުޞޫލާއި، އެހެނިހެން ބިނައަޅާފައިވާ ދަރަޖަ މި އުޞޫލު ތަޠުބީޤުކުރާ ހާލަތުގެ ދުރުދުރުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުޞޫލާ ދުރަށް ދާނޫނީ ގޮތުގައި އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، "މިނިވަންގެ ވައްދަލު އާންމުގެ މައްސަލަވާ ދަރަނިޖެހުމުގެ" މި މާނައިގައި ހިރިހި ރަސްމީގެ ބަދިބުރުގެ އަންނަނީ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި މަދަނީ ވައްދަލު ދަރަނިޖެހުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށް ބާރު ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އެ ބަހުރަވާ ހިރިހި މާލީ ނަޤުދާގެ ބަދިބުރުގެ ނުން ކަމަށާއި، މުޤާބިލުގެ ނަމާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަރަސްފަރުގެ ނަމާ ވައްދަލު ފައިދާ ލާޒިމުވާނީ ހަމައެކަނި އަނގަބަހުން ގޮތް ކަމަށާއި، ވައްދަލީ ފަރާތުގެ ނުކުޅެދުމުގައި އެފަދަ ވައްދަލު ފާރާނީ ގޮތް ލާޒިމުކުރުން ޝަރީޢަ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/HC-A/405 ޤަޟިއްޔާއިން ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްކަމުގައި ބަލާން ބެލެން ނުކުމެ ކަމަށް، އެއްބަސް ފަނޑިޔާރު އިބްރާހީމް މުޙައްމަދުގެ ރައުޔަށް ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުސައިން ޝަހީދު ފަނޑިޔާރުގެ ތާއީދާއެކު، 14 ފެބްރުއަރީ 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ހުކުމްކޮށްފައެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

---

1. ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/91 (ކޯޓްޕްރޮސީޖަރޭ ޤާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކަކު އަނެކަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް، އެ ހުށަހެޅުން ރައްދުވާ ފަރާތަށް ޒިންމާދާރުކުރުމުން ކޯޓްޕްރޮސީޖަރޭ ކުރަންވާނެއެވެ.

2. އެ ޤާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމަކީ އޭގެން ނުފިލާގޮތަކަށް ނުވަތަ ދަޢުވާ ނުވާގޮތަކަށް އޮންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އެ ހުށަހެޅުން ވާންވާނީ، ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަޔާންވެފައިވާ ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައި، ހައްގުތަކުގެ ނިޔަތުގައި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށެވެ.

3. އަދިގެ ބާކީ ދައުލަތާއި ކުރިމަތިލާ ފަރާތް، ކޯޓު އިދާރާތަކުން، ސީދާ އޮފީސްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއި، ފަރާތުން "ޤާނޫނު ފަރާތްތަކުން" ކަމަށް ބުނާ އިބާރާތަކީ މާނަ ނޫނަސް އަދި އެނގެން ނުފެނޭގޮތަށް އޮތް އިބާރާތެކެވެ. އެއީ ކޯޓްޕްރޮސީޖަރ އުޅުއްވާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫނެވެ.

4. ކޯޓްޕްރޮސީޖަރޭ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހެޅުމެއް ޝަރީޢަތްތަކަށް ކަނޑައެޅޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. ނުވަތަ ދަޢުވާކުރާ ގޮތަކަށް ޝަރީޢަތްތަކަށް އެންގުމަކަށް ބެލިދާނެއެވެ. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ޝަރީޢަތްތަކުން އިތުރުގޮތެއް ނުވަތަ ސަބަބެއް ދޭގޮތެއް ނުވާނެއެވެ.

5. އެ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ ހުށަހެޅުން ޝަރީޢަތާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ހުރުމުގެ ނަމަވެސް، ޝަރީޢަތްތަކުން އެގޮތަށް ކަނޑައެޅުން. ޝަރީޢަތާ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތާ އާއިލީ ގޮތުގެ ކަންތައް ކޯޓު އެކީ ގޮތަކަށް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށެވެ.

6. ހުށަހެޅުމަށް ދިމާވާ ދަޢުވާގެ ކަރުދާސް، ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެ މުއާމަލާތަށް ސަމާލުކަން ދީފައިވާ ނަތީޖާ ހާމަކުރާނެ ބަޔާން، އެ ހުށަހެޅުމަށް ނިމުން އައިސްފައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމުގެ މައްޗަށް ކޯޓްޕްރޮސީޖަރ އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިހާރު ހަދީޘާ ފަސްޓްއާ (2016/SC-A/16 [2021] SC 51) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް، ޤާނޫނު ޝަރީޢަތާ އަދި ޤާނޫނު ބާރުދޭ ކޯޓްޕްރޮސީޖަރ ފޮނުން ތާރީޚާ އެންސުރީލަކީ ފުރަތަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ނުކުމަށް، ތަންފީޒުކުރާ ކޯޓްޕްރޮސީޖަރ ވޭތުވެފައިވާ ބަޔަކަށް ނުވެއެވެ. ފައިސާ ދިނުމަށް އިލްތިޒާމު ނަންކަމި، އެކަން ތަންފީޒުކުރާ ގޮތާ ނުކުތާ، ފައިދާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ސަލާމަތް ޝަރީޢަތަށްފައިވާނަމަ، އެފަދަ އެއްބަސްވުމާ އުފެދިފައިވާ ބޭފުޅަކު ނުވެއެވެ.

8. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ވައްދުގެ މަޤްޞަދަކީ، އެހެން މީހަކާ ފައިދާއާ ނުވަތަ މަސްލަޙަތު ހުރި ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ކޮށްދިނުމަން، ނުވަތަ އެހެން މީހަކު ތަރިކައާ ގުޅުމުގެ ކުރިމަތިވާ ކަމެއް މުސްތަޤްބަލުގައި ދުރުކުރުވުމަން، ވައްދާ މީހާގެ އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ޒިންމާ ބަހެއް. އެއީ ވައްދާ ފަރާތުގެ އިލްތިޒާމް ޤަބޫލެވެ.

9. ވައުދު ފުއްދުމަކީ އަޚްލާޤީ ޖިންސާއެއްކަމުދު ފިޤުހު އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ހިލާފު ނެތެވެ. ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަޖ މެދުވެރިކޮށް ވައުދު މީހާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރެވޭނީ ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރެވޭނީ މިންވަރާމެދު، ފިޤުހު އިލްމުވެރިން ހިލާފުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

10. ''މިނިވަންގެ ވަޢުދަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަރަންޏެކެވެ'' (وَعْدُ الْحُرِّ دَيْنٌ عَلَيْهِ) މި ބުނުމަކީ، އެ ބުނުމުގެ މަޝްހޫރުކަމުގެ ސަބަބުން ޢާއްމު މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއްކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހީވެފައި އޮތްނަމަވެސް، އެއީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ ޙަދީޘެއް ނޫނެވެ. އެއީ ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޢުދު ފުއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެފައިވާ މަޝްހޫރު ބަހެކެވެ.

11. ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ފަދަ، މުޢާމަލާތް ނުވާ އަދި އޭގެ މައްސަލަ ބަރޯސާވެފައި ނުވާ ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމްކޮށްދޭ ހަމައެކަނި ހައްޤާއި ގޮތެއްނޫނެވެ. ވަޢުދުވީ މީހާގެ ނުރުހުމުގައި އެގޮތަށް ވަޢުދު ފުއްދުން ލާޒިމުކޮށްދިނުމުގެ ޝަރުޢީ ހަމައެއް ނެތެވެ.

12. ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިސްލާމިކް ފިޤްހު އެކެޑަމީގެ ރިޒޮލިއުޝަން ނަންބަރު 40-41 (5/2 & 5/3) ގެ މަތިން، ވަޢުދަކީ ޝަރުޢީ ގޮތުގައި ކުރާ ވަޢުދެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި ވަޢުދު ފުރިހަމަ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ ކަރާޓާވާނަމަ، އެއްފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދު ފުއްދުން ދިޔާނަތުގެ ގޮތުން ލާޒިމުވާނެއެވެ. ވަޢުދު ލާޒިމުވުމުގެ މާނައަކީ، އެ ވަޢުދު ފުއްދުން ޖެހުމެވެ. ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތި ވަޢުދު ނުފުއްދުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޫކުރުމެވެ.

13. ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ލިބިވަޑަ ފަރާތާ ސީދާ ފަހަރަ ދައްކައި، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކުރި ޢަހުދުތަކާ، ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެގެން ކުރި ޢަހުދުތަކުން ކަމުގައި ނުބައިވާނުވެއެވެ.

14. ކޮންޓްރެކްޓަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގައި ބައިބިލްކޮށްފަ ''ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް'' ގެ މަފްހޫމަކީ، ކޮންޓްރެކްޓެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތުން ކުރާ ވަޢުދަކާ އަނެއް ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަމަކުން މަނާވުމަށްފަހު، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވީ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލު ކުރުމުން އުފެދޭ ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި މަނާވެގެންވެއެވެ. އެ މަފްހޫމް ބޭނުންކުރެވޭނީ، ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ކުރިން ޤާއިމުވެފައި ދެމެހެއްޓުނު ގާނޫނީ ނުވަތަ ބައެއްގެ ގުޅުމެއް ހިމެނޭ ތަނެއްގައެވެ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތާ އިދިކޮޅަށް ކޮންޓްރެކްޓު އަމަލުކުރުމުގެ ދިފާޢުގައި އެކަށީގެ.

15. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސުލްޠާންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ) އަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތް ގޮތުން، ވަޢުދުވީ ފަރާތުން ފެއިލްވާ ވަޢުދަކީ އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠަކަށް ބަދަލުގައި އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއީ ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަ ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ އެއްބަސްވުމުގެމަތީން ޢަމަލުކުރީ ވުމާއި، ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދު ޚިލާފުވެ ޢަމަލުކުރުމުން ޢަދު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވުމަކީ، ''ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް'' ގައި ހުރުން ލާޒިމުވާ ކަންކަމާ ކަންތައްތަކެވެ.

16. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އިސްތިރާ މަޖިލިސް ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގޮތުން، ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ މަބްދައު ތަޠްބީޤުކުރެވޭނީ، ވަޢުދުވި ފަރާތުން ފެއިލްވާ ވަޢުދަކީ ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރުމަށް ހީ މައްސަލަ ބަރޯސާވާ ކަންކަން ތަޠްބީޤުކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ (ސިވިލިއަން ކޮންޓްރެކްޓު) ވަޢުދަކަށް ވުމާއި، ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތުން އެ ވަޢުދުގެ މައްސަލަ ބަރޯސާވާ ޢަމަލުތައް ކުރުމާއި، އެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޙައްޤުވާ މާލީ ގެއްލުން ލިބުމާއި އިންޞާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފުވާނެ ގޮތަކަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކަކަށް ވުމާއި، ކުރިމަތިވެފައިވާ ބާރުހާލަތެއް ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި ވަޢުދު ފުއްދުން ހުއްޓާލުމާއި ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް ނުދިނުމެވެ ވަޢުދު ޙައްޤުވާ ފަރާތަށް އަސްލު ކަމުގައި ބާރުތަކާ ޙަވާލުކުރެވުނުކަމަށެވެ.

17. އެމެރިކާގެ ރީސްޓޭޓްމަންޓް (ސެކަންޑް) އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްސް (1981) އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ޤާނޫނެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކަން ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ޕަބްލިޝްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގެ ރިފަރެންސް ފޮތެކެވެ. އޭގެ 90 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލްގެ ހަމަތައްވެސް ބިނާވެފައިވަނީ، ވަޢުދެއްގެ މައްޗަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަރޯސާވުމައި، ގެއްލުމައި، އިންޞާފުވެރިކަން ނެތިވެ ނުދިއުމުގެ މައްޗަށެވެ.

18. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް ތަތްބީޤުކުރަމުންދާ އުސޫލަކީ، އެމެރިކަން ރިއަލިޓީގެ ދަށުން މި އުސޫލު ތަތްބީޤުކުރާ ހަމައިގެ ދެފުށުގައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުސޫލާ ދުރުން ދާންޖެހޭކަމަށް އަސާސީ ފަރަގެއް ނެތެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ހަލީލް ޤަޟިއްޔާ

2016/SC-A/16 [2021] SC 51 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް ހަލީލް (އަނެއް ފަރާތުގެ ނަން، މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ޤާނޫނު ދަތުރުކުރާ އަދި ޤާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ވުރެން ޚާއްޞަވާ އެސްޓޮޕަލްތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.
2. އެ އެސްޓޮޕަލް ފުރިހަމަވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއް ނެތްނަމަވެސް، ޤާނޫނު ބަދަލު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުފެދިގެން ނުދާނެއެވެ. (އެ އެސްޓޮޕަލް [2026] SC 38 ގައި ތަތްބީޤުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/43 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނަ ފަދަ ނުވަތަ އެއަށް ބަދަލުކުރަން ނުޖެހޭ ފަދަ ވަޢުދަކަށް ވެސް؛
2. ވަޢުދުވެވުނު ފަރާތުން އެ ވަޢުދަށް ބަރޯސާވެ، އެގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކޮށްފައި ވެސް؛
3. ވަޢުދުވި ފަރާތުން އެ ފަރާތުގެ ވަޢުދާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޢަދުލު އިންސާފުގެ ހަމަތަކާ ޚިލާފު ކަމަކަށް ވެސް؛ މިއީ "ޕްރޮމިސަރީ އެސްޓޮޕަލް" ގައި ހުރުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޢަބްދުﷲ މަޖީދު ވ. މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2015/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުﷲ މަޖީދު އާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަޢުދުވި ފަރާތުން ވެފައިވާ ވަޢުދަކީ، އުރައްކަން އަނެއް (ވަޢުދު ރައްދުވި) ފަރާތުން ބަރޯސާވެ، އެ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި ކަންކަން ތަރުތީބުކުރާފަދަ އެކަށީގެންވާ (ސިގްނިފިކަންޓް) ވަޢުދެއްކަމުގައިވުން؛
2. ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތުން، އެ ވަޢުދުގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެ، ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ކަންހިނގާނެކަމުގައި ބަލައި، (މުޤާބިލެއް ނެތިނަމަވެސް) ޢަމަލުކޮށްފައި ހުރުން؛
3. ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާނަމަވެސް ދިމާވެދާނެ، ވަޢުދު ރައްދުވާ ފަރާތަށް ކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން، ޢާނިޔަން މާލީ ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވުން؛
4. އަދި ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭއިންސާފު ހައްލުވާނީ ދިގުދެމިގެން ހަމައެކަނި ގޯސް، ވެފައިވާ ވަޢުދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ވަޢުދުވި ފަރާތަށް އެންގުން ކަމުގައިވުން؛ މިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޝަމްސުލް ހުދާ ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މައްސަލަ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-L/87 މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޝަމްސުލް ހުދާ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (މި މައްސަލައިގައި ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަކީ، ހުރި މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން؛

2. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާއާއި 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާއިރު، މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ޤާނޫނީ ގޯހެއް ހަދާފައިވާކަން ހަމައެކަނި ބުނާ ބުނުމަކުން ނުފުދޭކަމާއި، ވަކި ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ބުނާނަމަ، އެކަމުގައި އުފުލޭ ޤާނޫނީ ބަހުސަކީ ކޮބައިކަން އިސްތިއުނާފު ކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭނެކަން؛ މިއެވެ.